

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3251/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย บุญ ศ รี บุญ มาก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 จำคุก 6 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 จำคุก 1 เดือน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 มิได้เพิ่มเติมโทษจำเลย จึงต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำอนาจาร นางสุธรรม แสนเมืองผู้เสียหายโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 จำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 391 จำคุก 1 เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานกระทำ
อนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 278 จำคุก 6 เดือน แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฟังว่า การกระทำของจำเลยเป็น
เพียงใช้กำลังประทุษร้ายยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดฐานกระทำอนาจาร จึงพิพากษาแก้
เป็นลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ซึ่งเป็นความผิดที่รวมอยู่
ในฐานความผิดที่โจทก์ฟ้องและศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ ลงโทษจำคุก 1 เดือน คำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 มิได้เพิ่มเติมโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 219 เมื่อฎีกาของจำเลยอ้างว่า จำเลยมิได้กระทำความ
ผิดโดยยกเหตุข้อโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 219 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(วินัย วิมลเศรษฐ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น